МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 11 дугаар сарын 01 № 06/22 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ О.АМАРСАНАА ТАНАА

Цахим сүлжээнд “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ял эдэлж буй хоригдол Даваа овогтой Мөнх-Эрдэнийн биед тусгай албаны алба хаагчид халдаж, улмаар эрүүл мэндийн байдал муудсан тул эмнэлгийн тусламж авч байгаа” гэх мэдээлэл цацагдсан нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил байж болзошгүй гэж үзэж Комиссын шуурхай ажлын хэсэг 2023 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ажиллаж, тус ангийн удирдлагаас тайлбар авах, ангийн ерөнхий жижүүр, хамгаалалтын ажилтны болон сувилагчийн өдөр тутмын илтгэх хуудастай танилцах, хяналтын камерын бичлэгт үзлэг хийх, шаардлагатай баримт материалыг хуулбарлан авах, хоригдлын төлөөлөлтэй биечлэн уулзах, тус ангийн нөхцөл байдалд ажиглалт хийх, хорих ангийн үйл ажиллагааг зохицуулж буй Монгол Улсын хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан дотоод журмуудад дүн шинжилгээ хийх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас баримт материал гаргуулан авах, холбогдох албан тушаалтнаас мэдээлэл сонсох зэрэг ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн дарга, хурандаа А.Батхуягаас хорих ангийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүсэж болзошгүй байдал, зарим хоригдлыг өөр хорих ангид шилжүүлэн байршуулах шаардлага үүссэн тухай албан мэдээллийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт хүргүүлсний дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тусгай ажиллагааны газрын дарга, хурандаа Б.Цогжаргалаар ахлуулсан 27 алба хаагч тус ангийн тусгай томилгоот бүлгийн алба хаагчдыг сурган дадлагажуулах, дотоод цагийн хуваарьт үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг шалгаж аюулгүй байдлыг хангуулах, нийт хоригдлын байрны тодорхой тооны өрөөнд /8/ гэнэтийн байдлаар нэгжлэг, 287 хоригдолд нүцгэн биеийн үзлэг, хорих ангийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж болох бодит эрсдэл үүсгэсэн гэх нэр бүхий 13 хоригдлыг прокурорын зөвшөөрөлтэйгөөр өөр хорих ангиудад шилжүүлэн хүргэх ажиллагааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 242, 259, 232 дугаар зүйл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн Н/01 тушаалаар батлагдсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Тусгай ажиллагааны газрын дүрэм”, мөн газрын даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/260 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа, үзлэг нэгжлэгийн стандарт”-ын холбогдох заалтыг үндэслэн 2023 оны 10 дугаар сарын 12, 13

-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан байна. Дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэхэд холбогдох хууль, журамд заасны дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тусгай ажиллагааны газар, 413 дугаар хорих ангитай хамтран нийт хоригдлуудын дунд үзлэг, нэгжлэг хийсэн, хорих ангийн аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн нь хуулиар хориглосон үйл ажиллагаанд хамаарахгүй байна.

2. Тусгай ажиллагааны газраас 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдрийн 13:45-17:05 цагийн хооронд хоригдлуудад нүцгэн биеийн үзлэг хийх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ нийт хоригдлуудыг ангийн хашаан дотор хоригдлын байрны гадна талбайд суулгаж хэсэгчлэн үзлэг хийх ажиллагаа 3 цаг 20 минут үргэлжилснээс, 1 цаг 50 минут орчим гарыг нь толгойн ард шилэн хүзүүнд байрлалтай явган суулгаж хөдөлгөөнийг хязгаарласан, хоригдлыг сэтгэл зүйн тавгүй байдалд оруулахуйц үг хэллэг, дуу чимээ гаргасан, шаардлага эсэргүүцсэн гэх шалтгаанаар зарим хоригдолд тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэсэн /гав, цахилгаан бороохой/, суусан хэвээр нь алхуулах байдлаар /галуун цуваа/ хариу арга хэмжээ авсан зэрэг нь хоригдлуудтай хийсэн ярилцлагад дурдагдсан, тус ажиллагааны явцад цахилгааны саатал гарсан гэх шалтгаанаар хорих ангийн хяналтын камерт ямар нэг дуу дүрсний бичлэг үлдээгүй, Тусгай ажиллагааны газар үзлэгийн явц байдал, учирч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дотооддоо хийсэн дуу, дүрсний болон зурган баримтжуулалт хийгдээгүй зэрэг нь хоригдлууд болон бусад эх сурвалжаас өгсөн хүний эрхийн зөрчлийн талаарх мэдээллийг няцаах боломжгүй байна. Мөн хүний эрх зөрчөөгүй, тус үйл ажиллагаа холбогдох хуулийн дагуу явагдсан гэх тайлбарыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ний өдрийн 02/2183 дугаар албан бичгээр Комисст ирүүлсэн боловч эдгээр нь бусад баримтаар нотлогдох боломжгүй байна.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий ассамблейн 1988 оны 4/173 тогтоолоор батлагдсан Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан хүмүүсийг хамгаалах цогц зарчмуудын 6 дугаар зүйлд “Хүнлэг бус харьцаа” гэдгийг биеийн болон сэтгэл зүйн шинжтэй нөлөө үзүүлэхэд албан тушаалаа урвуулан ашиглах, түүний дотор хараа, сонсгол, орон зайн буюу цаг хугацааны баримжаа зэрэг байгалиас заяат аливаа мэдрэмжээс нь түр буюу бүр хагацаах нөхцөлд байлгахаас хамгаалах явдлыг хангахаар өргөн хүрээнд ойлгоно гэжээ. Тиймээс хоригдлуудын дунд явуулсан нүцгэн биеийн үзлэг хийх арга хэмжээ нь ял эдэлж байгаа нийт хүмүүст сэтгэл санаа, бие махбодын шаналал зовуурь үүсгэж хүнлэг бус харьцсан шинжтэй байна. Энэ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-т “...Хэнд боловч... хүнлэг бус, ... хандаж, ... болохгүй”, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “... эрх чөлөөгөө хасуулсан бүх хүнтэй хүнлэг харьцаж, угаас заяасан нэр төрийг нь хүндэтгэнэ...”, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий ассамблейн 1990 оны 45/111 тогтоолоор батлагдсан Хоригдлуудтай харьцах үндсэн зарчмуудын 1-т “Бүх хоригдолтой заяасан нэр хүнд, мөн чанарыг хүнийх нь хувьд хүндэтгэн харьцана”, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцын 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “оролцогч улсууд харьяа нутаг дэвсгэртээ 1 дүгээр зүйлд тодорхойлсон эрүү шүүлтэд тооцогдохгүй төрийн албан тушаалтан буюу албаны үүрэг гүйцэтгэж буй бусад этгээд, тэдгээрийн өдөөн хатгалт, ил, далд зөвшөөрлөөр үйлдэгдэх хэрцгий, хүнлэг бус, хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэх бусад үйлдлээс сэргийлэх үүрэг хүлээнэ...”, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 251 дүгээр зүйлийн 251.1.5 дахь заалтад “Хорих анги, хорих ангийн алба хаагч нь хоригдолтой хүнлэг бус, хэрцгий нэр төрийг нь гутаан доромжилж харьцахыг хориглоно”, мөн хуулийн 210 дугаар зүйлийн 210.1.9-т “хоригдол хорих байгууллагын алба хаагч, эрх бүхий албан

тушаалтны зүгээс хүнлэг харьцах, эсхүл хэрцгий, хүнлэг бус, нэр төрийг нь доромжилж харьцахгүй байхыг шаардах эрхтэй" гэж заасныг зөрчсөн гэж дүгнэж байна.

3. 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн оройн хоолны дараа буюу 20 цаг 40 минутаас 22.00 цагийн хооронд хоригдлын амьдрах байрны 1.3, 1.8, 2.2, 2.5, 3.4, 3.8, 4.3, 4.6 дугаар өрөөнд Тусгай ажиллагааны газрын алба хаагчид үзлэг шалгалт явуулсан байх бөгөөд энэ үеэр нийт хоригдлуудыг өрөөнд нь цонх руу харуулан гарыг нь толгойн ард байрлалтай өгзгөөр нь газар суулгасан байх ба тус өрөөнүүдийн хоригдлуудыг өрөөнөөс гарган тэдний өр, хөнжил, хувийн хэрэглэлд нэг бүрчилсэн үзлэг шалгалт хийсэн. Түүнчлэн 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн өглөөний арга хэмжээг ажигласан зэрэг үйл явдлууд хорих анги хяналтын камерын бичлэгт бүрэн авагдсан байна. Энэхүү ажиллагааны үеэр хоригдлуудад хүч хэрэглэсэн, хүнлэг бус харьцсан байдал бичлэгт авагдаагүй бөгөөд хүний эрх зөрчигдсөн үйл явдал болоогүй гэж дүгнэсэн.

4. Тусгай ажиллагааны газраас зохион явуулсан нүцгэн биеийн үзлэгт хоригдол Д.Мөнх-Эрдэнэ бусад хоригдлуудын хамт хамрагдсан, энэ үедээ гараа шилэн хүзүүний ардаа авч явган суусан нь нийт хоригдлуудын адил хүнлэг бус харьцаанд өртсөн гэж үзнэ. Харин түүний эрх чөлөөнд халдаж зодсон гэх асуудлын тухайд тухайн өдрийн 19.40 цагийн орчимд Хорих 413 дугаар ангийн Харуул хамгаалалт, гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга, ахмад Э.Уганбаяр түүний биед үзлэг хийх үеийн камерын бичлэгт "намайг нийт хоригдлын дунд байх үед хөл рүү 1 удаа өшиглөсөн, цээж рүү 1 удаа, нуруу бөөрний орчимд 2 удаа цахилгаан бороохойгоор бороохойдсон" гэж гарааараа заан тайлбарлаж, хөлийн шагайн хэсэг, цээжээ нүцгэлэн үзүүлж байгаа дуу, дүрсний бичлэг авагдсан байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.5 дахь заалтыг үндэслэн харьяалах хуулийн байгууллагад шилжүүлж шалгуулахаар шийдвэрлэсэн болно.

5. Хоригдол Д.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/165 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим уулзалт зохион байгуулах журам"-ыг зөрчиж, алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг удаа дараа биелүүлээгүй, эсэргүүцсэн үндэслэлээр ангийн даргын 2023 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Б/47 дугаар тушаалаар "түр хугацааны уулзалт хийх эрхийг 1 сарын хугацаагаар хасах" сахилгын шийтгэл оногдуулсан байна. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.12-т "хүний эмзэг мэдээлэл" гэдгийг тодорхойлсон бөгөөд үүнд хүний захидал харилцааны нууц хамаарахаар байна. Мөн дээрх хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад мэдээлэл хариуцагч "хуульд нийцүүлэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам батлаж, мөрдүүлэх"-ээр хуульчилсан. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын даргын тушаалаар баталсан дээрх журамд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд хүний хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, хадгалах, хамгаалах, дамжуулах, устгах болон мэдээлэл хариуцагчийн үүрэг, мэдээллийг задруулсан тохиолдолд хүлээгэх хариуцлагыг тусгаагүй байна. Иймд Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад нийцүүлэн хорих ангид мөрдөгдөх "Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам"-ыг баталж, мөрдүүлэх, "Цахим уулзалт зохион байгуулах журам"-ыг уг журамд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж батлах нь зүйтэй байна.

6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн Н/01 тушаалаар "Тусгай ажиллагааны газрын дүрэм"-ийг баталсан байна. Энэхүү дүрмээр тусгай ажиллагаа явуулах үндэслэл, шаардлагыг зохицуулсан

боловч ажиллагааны гормыг нарийвчлан заагаагүй, ажиллагааны үед баримтжуулалтыг хэрхэн хийх, хадгалах талаар тусгаагүй байна. Иймд тусгай ажиллагааг явуулахдаа хоригдлуудтай харьцах зарчим, хэм хэмжээ, албадлага хэрэглэх үндэслэл, зайлшгүй байлцах албан тушаалтан, ажиллагааг баримтжуулах дотоод хяналт, түүнийг хорих ангийн болон Тусгай ажиллагаа явуулах илтгэх хуудаст дэлгэрэнгүй тэмдэглэх зэрэг асуудлыг нарийвчлан тусгаж дүрмийг шинэчлэн батлах шаардлагатай.

7. Ажиллагаа явуулсан 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 13.00-18.00 цагийн хооронд тус ангийг эрчим хүчээр хангах дэд станцад гэмтэл гарсан гэх шалтгаанаар хорих ангийн камерын хяналтын бичлэг тасалдаж, ажиллагааны үеийн бичлэг авагдаагүй, энэ талаар хорих ангийн ерөнхий жижүүр, хамгаалалтын ажилтан, Шалган нэвтрүүлэх байр 1, 2, 3, 4 дүгээр хэсгийн илтгэх хуудаст огт дурдаагүй байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 243 дугаар зүйлийн 243.3 дахь хэсэгт "Хоригдол, хорих ангийн алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хорих өрөө, хорих анги дотор хоригдол зорчих бусад хэсгийг хамарсан дуу-дүрсний бичлэгийн хяналтыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага зохион байгуулна" гэж заасныг хангаагүй нь хорих ангид байнгын хяналт алдагдах, алба хаагч, хоригдлын эрх зөрчигдөх, хорих ангийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлийг бий болгожээ.

Иймд тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Тусгай ажиллагааны газрын алба хаагчид нь 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид ажиллахдаа нийт хоригдлуудтай хүнлэг бус харьцсан байх тул холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох;

2. Хорих ангид мөрдөгдөх "Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглах журам-ыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.1 дэх заалтад нийцүүлэн баталж, мөрдүүлэх, "Цахим уулзалт зохион байгуулах журам"-ыг уг журамд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах;

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн Н/01 тушаалаар баталсан "Тусгай ажиллагааны газрын дүрэм"-ийг тогтоогдсон нөхцөл байдалд нийцүүлэн шинэчлэн батлах;

4. Аливаа ажиллагаа явуулах бүрд байнгын хяналт тогтоох, хүний эрх, эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, бусдыг аюултай байдал, эрсдэлд оруулахгүй байх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тусгай болон энгэрийн камерыг байнга ашиглах;

5. Хорих 413 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид цахилгааны саатал гарсан шалтгаан нөхцөлийг тогтоож, хэвийн үйл ажиллагааг хангах арга хэмжээг шуурхай авах, энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нийт хорих анги, цагдан хорих байр, саатуулах байранд цахилгааны нөөц эх үүсвэрийг бий болгох;

6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тусгай ажиллагааны газрын нийт алба хаагчдад хүний эрхийн сургалт зохион байгуулах.

Энэхүү Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Засгийн газрын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр, Монгол Улсын Ерөнхий прокурор, төрийн хууль цаазын тэргүүн зөвлөх Б.Жаргалсайхан Танаа.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД